

■ GUÍA DE ESTUDIO INTENSIVA

Seguros de Vida • Estado de Florida

Capítulo XI — Estatutos, Reglas y Reglamentos

Preparación para el Examen de Licencia de Seguros

■ Basada en:	Capítulo XI – Reglamentos de Florida
■ Objetivo:	Aprobar el examen teórico de Seguros de Vida
■ Ideal para:	Estudio en 1-3 días antes del examen
■ Incluye:	Resúmenes • Alertas • Glosario Bilingüe • Preguntas

"El conocimiento de las regulaciones es tu escudo y tu espada en el examen. ¡Tú puedes lograrlo!"

SECCIÓN 1 — TERMINOLOGÍA FUNDAMENTAL

Dominar el vocabulario es el primer paso para aprobar el examen. Estos términos aparecen frecuentemente en las preguntas.

Caducidad (Lapse)	Terminación de la póliza por falta de pago de la prima.
Divulgación (Disclosure)	Información entregada al cliente para que tome una decisión inteligente e informada.
ERISA	Ley de Garantía de Ingresos por Jubilación del Empleado; fija estándares federales para planes privados de pensión.
Ganancias de la Póliza (Policy Proceeds)	En seguro de vida: el beneficio por muerte (death benefit).
Idoneidad (Suitability)	Requisito para determinar si un producto es apropiado para un cliente específico.
Promulgar (Enact)	Hacer público o poner en acción leyes o decretos.
Reclamación (Claim)	Solicitud de pago de los beneficios estipulados en el contrato.
Valores sin Riesgo de Pérdida (Nonforfeiture Values)	Beneficios que el dueño de la póliza NO pierde aunque la póliza caduque o sea entregada.
Reemplazo (Replacement)	Transacción donde se compra una nueva póliza y como resultado la existente caduca, se reduce o se termina.
Período de Vistazo Gratis (Free Look Period)	Días otorgados al asegurado para revisar y devolver la póliza con reembolso total.
Período de Gracia (Grace Period)	Tiempo adicional después del vencimiento de la prima durante el cual la póliza sigue vigente.
Liquidación (Settlement)	Pago del beneficio por muerte al recibir prueba de fallecimiento y entrega de la póliza.

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de los siguientes términos describe la terminación de una póliza de seguro de vida debido a la falta de pago de la prima?

- A) Liquidación
- ✓ B) Caducidad (Lapse)
- C) Conversión
- D) Reemplazo

■ La CADUCIDAD (Lapse) es específicamente la terminación por falta de pago de prima. No confundir con 'liquidación' que es el pago del beneficio por muerte.

SECCIÓN 2 — PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

2.1 Las 3 Leyes Clave que Todo Agente Debe Conocer

1	Ley de Solicitud de Seguros de Vida de Florida Detalla la información y procedimientos requeridos al proponer seguro de vida.
2	Ley de Reemplazo de Florida Establece requisitos cuando el cliente reemplazará un seguro existente con uno nuevo.
3	Código de Ética de NAIFA Florida Define conducta apropiada e inapropiada; establece la actividad del agente como de confianza pública.

2.2 Documentos de Divulgación Obligatorios

Antes de vender una póliza de vida, el agente DEBE entregar dos documentos clave:

Documento	¿Qué Es?	¿Cuándo se entrega?
Guía del Comprador (Buyer's Guide)	Información genérica sobre pólizas. Debe seguir el modelo NAIC.	Antes del primer pago de prima (O al entregar la póliza si tiene ≥14 días de reembolso gratis)
Resumen de la Póliza (Policy Summary)	Declaración escrita con características, condiciones y restricciones. Documento SEPARADO, no con la presentación.	Mismo momento que la Guía del Comprador

2.3 Prácticas Prohibidas en Publicidad y Ventas

■ Terminología Engañosa	Usar títulos como 'planificador financiero' o 'asesor de inversiones' si no es cierto.
-------------------------	--

■ Publicidad Falsa	Hacer declaraciones falsas, erróneas o engañosas sobre el negocio de seguros.
■ Regalos Publicitarios	Dar artículos con valor mayor a \$100 por asegurado en un año calendario.
■ Seguro Gratis	Ofrecer seguro gratis como incentivo para la compra de propiedad o servicios.

■■ TRAMPA DEL EXAMEN — Regulación de Solicitación

■ Esta regulación NO aplica a: Anualidades, Seguro de desgravamen, Seguro de vida GRUPAL, Pólizas variables, Pólizas sujetas a ERISA.

■ Sí aplica a: Cualquiera que emita seguro de vida individual, incluidas sociedades fraternales de beneficencia.

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál es el valor máximo que un agente de seguros puede dar como regalo publicitario a un asegurado en Florida?

A) \$50 por año

B) \$75 por año

✓ C) \$100 por año

D) \$200 por año

■ El límite es \$100 por asegurado en cualquier año calendario. Este número aparece frecuentemente en el examen.

SECCIÓN 3 — IDONEIDAD Y ESTÁNDAR DE MEJOR INTERÉS

3.1 Factores de Idoneidad para Anualidades

El productor debe evaluar estos 10 factores antes de recomendar una anualidad:

1. Edad	2. Ingreso anual	3. Situación fiscal
4. Necesidades financieras	5. Objetivos de inversión	6. Liquidez y patrimonio líquido
7. Activos existentes	8. Uso previsto de anualidad	9. Experiencia financiera
10. Tolerancia al riesgo		

3.2 Consumidores Mayores de Edad (Senior Consumers)

Consumidor mayor: persona de **65 años o más**. Si la anualidad es adquirida conjuntamente, basta con que UNA de las partes tenga 65+ años.

Cargo por venta diferido máximo	10% del monto retirado (para mayores de 65)
Registro de información	5 años después de completada la transacción

3.3 Las 4 Obligaciones del Estándar de Mejor Interés (NAIC)

1. Cuidado (Care)
2. Divulgación (Disclosure)
3. Conflicto de Interés (Conflict of Interest)
4. Documentación (Documentation)

■ **CONSEJO CLAVE:** El estándar de 'Mejor Interés' va MÁS ALLÁ de la mera idoneidad. El producto debe ser NO SOLO adecuado, sino LO MEJOR para el cliente.

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

Según las regulaciones de Florida, ¿cuántos años deben conservarse los registros de información de consumidores mayores después de completada la transacción?

- A) 2 años
- B) 3 años
- ✓ C) 5 años
- D) 7 años

■ Son 5 AÑOS. No confundir con el período de 3 años para registros de reemplazo.

SECCIÓN 4 — REEMPLAZO DE PÓLIZAS (REPLACEMENT)

4.1 ¿Qué Cuenta como Reemplazo?

Hay reemplazo cuando se compra una nueva póliza y la existente:

- Caduca, se renuncia, se entrega o termina
- Es reemitida con reducción en el valor en efectivo
- Se convierte a seguro pagado reducido o término extendido
- Se enmienda reduciendo beneficios o término de cobertura
- Es usada en una compra financiada

4.2 Obligaciones del Productor que Reemplaza

- Presentar al solicitante el **Aviso Concerniente al Reemplazo** (firmado por ambos, dejar copia al solicitante)
- Obtener lista completa de pólizas existentes que serán reemplazadas (números y nombres de compañías)
- Dejar al solicitante copia de todas las comunicaciones escritas usadas en la presentación
- Someter a la aseguradora reemplazante una copia del aviso de reemplazo con la solicitud

4.3 Plazos Clave en el Proceso de Reemplazo

5 días laborales	Aseguradora reemplazante envía formulario comparativo al solicitante
10 días	Aseguradora existente entrega resumen de la póliza actual al dueño
3 años mínimo	Período de conservación de registros de reemplazo
Inmediatamente	Envío a aseguradora actual al recibir la copia del aviso

4.4 Exenciones a las Reglas de Reemplazo

Las reglas de reemplazo NO aplican a:

- Seguro industrial
- Seguro de desgravamen individual, franquicia o de grupo
- Seguro de vida grupal de planes de pensión y participación en ganancias
- Seguro de vida variable o anualidades variables
- Solicitud presentada a la MISMA aseguradora que emitió el seguro existente (modificación o conversión)
- Seguro de vida de término no convertible con vencimiento de 5 años o menos que no puede renovarse

■ TRAMPAS DEL EXAMEN — Reemplazo

- ASEGURADOR QUE REEMPLAZA = la compañía que EMITE la nueva póliza.
- ASEGURADOR EXISTENTE = la compañía cuya póliza ESTÁ SIENDO reemplazada.
- El plazo para la aseguradora existente de dar el resumen es 10 DÍAS, no 5.
- Los registros de reemplazo se conservan 3 AÑOS (no 5 como los registros de consumidores mayores).

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una transacción de reemplazo, ¿cuántos días laborales tiene la aseguradora REEMPLAZANTE para enviar el formulario de información comparativa al solicitante?

- A) 3 días laborales
- ✓ B) 5 días laborales
- C) 10 días calendario
- D) 15 días laborales

■ Son 5 DÍAS LABORALES contados desde que la solicitud es recibida en la oficina central o desde la emisión de la póliza, lo que suceda primero.

SECCIÓN 5 — DISPOSICIONES Y PLAZOS CRÍTICOS DE LA PÓLIZA

5.1 Tabla de Números Que Debes Memorizar

¡Estos números son los más frecuentes en el examen! Memorízalos con precisión:

CONCEPTO	PLAZO / NÚMERO
Período de Vistazo Gratis — Seguros de Vida	14 días mínimo
Período de Vistazo Gratis — Anualidades	21 días mínimo
Período de Gracia — Pólizas Individuales	30 días mínimo
Período de Gracia — Pólizas Grupales	31 días mínimo
Tasa máxima de interés en período de gracia	8% anual
Cargos por venta diferidos máximos (mayores de 65)	10% del monto retirado
Destinatario Secundario — aplica desde	64 años o más (en vigor ≥1 año)
Notificación anticipada si gracia > 51 días	21 días antes de expirar
Plazo para conversión al cesar empleo (grupo)	31 días
Retención de fondos — aplazamiento máximo	6 meses
Conversión al rescindir póliza grupal (mínimo cubiertos)	5 años cubiertos
Monto máximo de conversión grupal	\$10,000
Incontestabilidad en pólizas grupales	2 años
Costo cobertura grupal pagado por empleado	Sobre \$50,000 de cobertura
Grupos de asociación — mínimo de existencia	2 años
Grupos deudores — nuevos postulantes mínimos	100 por año

5.2 Período de Vistazo Gratis (Free Look Period)

Se cuenta desde la fecha de **ENTREGA** de la póliza, NO desde la fecha de emisión.

- Vida: mínimo 14 días
- Anualidades: mínimo 21 días
- Si la póliza garantiza 14+ días de reembolso, la Guía del Comprador y el Resumen pueden entregarse AL MOMENTO DE LA ENTREGA de la póliza

5.3 Destinatario Secundario (Secondary Addressee)

Protege a asegurados de edad avanzada. Si la cobertura lleva al menos **1 año en vigor** y el asegurado tiene **64 años o más**, la póliza NO puede caducar sin notificar al titular y al destinatario secundario designado.

5.4 Opciones de No Caducidad (Nonforfeiture Options)

- Prima pagada durante al menos **1 año**: el beneficio de no caducidad pagado entra en vigor, a menos que se escoja otra opción en los **60 días** siguientes.

- Entrega de la póliza después de **3 años** de primas (o 5 en industriales): se paga el **valor de rescate en efectivo**.
- Entrega bajo póliza pagada: se puede recibir valor en efectivo dentro de los **30 días** del aniversario.
- La aseguradora puede diferir el pago del valor en efectivo hasta **6 meses**.

5.5 Protección de Beneficiarios contra Acreedores

- Los beneficios y el valor en efectivo de pólizas individuales NO están sujetos a embargos de acreedores del asegurado.
- EXCEPCIÓN: Si el beneficio se paga al PATRIMONIO del asegurado, SÍ puede estar sujeto a reclamos de acreedores.
- Los fondos retenidos por la aseguradora quedan exentos de reclamos de acreedores de los beneficiarios.

5.6 Designación de Beneficiarios

- Si un **ex cónyuge** es beneficiario y hay divorcio o anulación judicial, la designación queda **automáticamente ANULADA**.
- Los agentes de seguros NO pueden ser designados beneficiarios, a menos que la cobertura sea para un miembro de su familia (negocio controlado).

■ CUIDADO CON ESTO — Disposiciones de Póliza

- 14 días = vida individual | 21 días = anualidades. ¡No los confundas!
- 30 días = gracia individual | 31 días = gracia grupal.
- El período de gracia grupal permite interés al asegurador durante el período de gracia.
- La liquidación por muerte DEBE incluir interés desde la fecha de notificación escrita.
- El beneficio de conversión grupal: 31 días, sin evidencia de asegurabilidad, a tasa estándar.

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

En Florida, ¿cuántos días tiene el período de vistazo gratis para una póliza de ANUALIDAD?

- A) 10 días
- B) 14 días
- ✓ C) 21 días
- D) 30 días

■ *Para anualidades son 21 DÍAS. Para seguros de vida individuales son 14 días. Este es uno de los errores más comunes en el examen.*

SECCIÓN 6 — SEGURO DE VIDA GRUPAL (GROUP LIFE INSURANCE)

6.1 Diferencias Clave: Individual vs. Grupal

Característica	Individual	Grupal
Emisión	Póliza directa al asegurado	Póliza maestra al patrocinador
Documento del asegurado	Póliza completa	Certificado de seguro
Suscripción	Por individuo	Por el grupo completo
Período de gracia	30 días (mínimo)	31 días
Evidencia de asegurabilidad	Generalmente requerida	No requerida en período abierto
Tipo de cobertura	Permanente o temporal	Generalmente término renovable anual

6.2 Grupos Elegibles para Seguro Colectivo

✓ Grupos de Empleados	Incluye empleados RETIRADOS.
✓ Grupos Deudores	Mínimo 100 nuevos postulantes por año.
✓ Grupos Sindicales	Todos los miembros deben pertenecer al sindicato.
✓ Grupos Fideicomisario	2+ empleadores misma industria, o sindicatos+empleadores.
✓ Grupos de Asociación	En existencia ≥2 años; si es contributivo, mínimo 100 elegibles.
✓ Cooperativas de Crédito	La cooperativa es el titular; todos los miembros elegibles.
✓ Otros grupos	Con aprobación especial del Departamento de Seguros.

6.3 Provisiones Requeridas en Pólizas Grupales

Período de Gracia	31 días para cada prima después de la primera; póliza sigue vigente.
Incontestabilidad	2 años; después no se puede negar reclamo por declaraciones (salvo falta de pago).
Contrato Entero	Solicitud adjunta; declaraciones son declaraciones, NO garantías.
Asegurabilidad	Aseguradora puede exigir evidencia de asegurabilidad como condición.
Error de Edad	Primas y/o beneficios se ajustan si la edad fue incorrecta.
Pago de Beneficios	Beneficio por fallecimiento pagadero al beneficiario designado.
Certificado de Seguro	La aseguradora provee al dueño para entregar a cada asegurado.
Conversión al cesar elegibilidad	Derecho a conversión individual en 31 días sin evidencia de asegurabilidad.
Conversión al rescindir póliza	Derecho si cubierto ≥5 años; hasta \$10,000 de cobertura individual.
Conversión por muerte	Si asegurado muere en período de conversión, se paga como reclamo grupal.

■ ■ TRAMPAS DEL EXAMEN — Seguro Grupal

- En pólizas grupales el EMPLEADOR es el dueño/titular de la póliza, NO el empleado.
- El costo de cobertura grupal que paga el empleador sobre \$50,000 lo paga el EMPLEADO.
- El grupo debe existir por un propósito DIFERENTE a comprar seguro grupal.
- En conversión grupal: 31 días (no 30), sin evidencia de asegurabilidad, CUALQUIER tipo de póliza excepto término fijo.
- Dependientes de un asegurado grupal NO pueden tener más cobertura que el empleado principal.

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un empleado pierde su empleo y quiere convertir su seguro de vida grupal a una póliza individual. ¿Cuántos días tiene para ejercer este derecho?

- A) 21 días
- B) 30 días
- ✓ C) 31 días
- D) 60 días

■ *Son 31 DÍAS a partir de cesar en el grupo. Durante este período el empleado SIGUE cubierto por la póliza grupal original.*

SECCIÓN 7 — ■ ■ CUIDADO CON ESTO: RESUMEN DE TRAMPAS

■ ■ Números que se confunden frecuentemente

- 14 días (vida) vs 21 días (anualidades) — período de vistazo gratis
- 30 días (gracia individual) vs 31 días (gracia grupal)
- 3 años (conservación registros de reemplazo) vs 5 años (consumidores mayores)
- 5 días laborales (aseguradora reemplazante al solicitante) vs 10 días (aseguradora existente)
- 2 años = incontestabilidad grupal | 3 años = primas pagadas para rescate
- 31 días = conversión grupal | 60 días = elección de opción de no caducidad

■ ■ Confusiones conceptuales frecuentes

- 'Asegurador que reemplaza' = EMITE la nueva póliza (no la que pierde el cliente)
- El Resumen de Póliza es documento SEPARADO, nunca combinado con presentación de ventas
- Las declaraciones en solicitudes grupales son DECLARACIONES (no garantías)
- La regulación de sollicitación NO aplica a anualidades ni seguro grupal
- El agente NO puede ser beneficiario, salvo cobertura de familiar (negocio controlado)
- La designación de ex-cónyuge como beneficiario se ANULA automáticamente con el divorcio

■ ■ Sobre idoneidad y mejor interés

- Idoneidad ≠ Mejor Interés. El estándar NAIC requiere que sea LO MEJOR para el cliente
- Las 4 obligaciones de Mejor Interés: Cuidado, Divulgación, Conflicto de Interés, Documentación
- Si el consumidor se niega a dar información, el agente NO tiene obligación de recomendar
- Un consumidor mayor es de 65+ años; en compras conjuntas basta que UNO tenga 65+

SECCIÓN 8 — GLOSARIO BILINGÜE INGLÉS ↔ ESPAÑOL

El examen puede presentar términos en inglés. Domina esta lista para no sorprenderte el día del examen.

Lapse	Caducidad — Terminación de póliza por falta de pago de prima
Disclosure	Divulgación — Información entregada para toma de decisiones
Suitability	Idoneidad — Adecuación del producto al perfil del cliente
Replacement	Reemplazo — Compra de nueva póliza con terminación de la existente
Nonforfeiture Values / Benefits	Valores sin riesgo de pérdida — Beneficios que no se pierden aunque la póliza caduque
Free Look Period	Período de vistazo gratis — Días para revisar y devolver la póliza
Grace Period	Período de gracia — Tiempo adicional para pagar prima vencida
Policy Proceeds	Ganancias de la póliza — Beneficio por muerte
Claim	Reclamación — Solicitud de pago de beneficios
Settlement	Liquidación — Pago del beneficio por muerte
Buyer's Guide	Guía del Comprador — Doc. genérico de info de seguros de vida
Policy Summary	Resumen de la Póliza — Declaración de características, cond. y restricciones
Replacing Insurer	Asegurador que reemplaza — Compañía que EMITE la nueva póliza
Existing Insurer	Asegurador existente — Compañía cuya póliza ESTÁ siendo reemplazada
Notice Regarding Replacement	Aviso Concerniente al Reemplazo — Doc. obligatorio firmado por ambas partes
Master Policy	Póliza Maestra — Contrato grupal emitido al empleador/patrocinador
Certificate of Insurance	Certificado de Seguro — Documento del asegurado bajo póliza grupal
Conversion Privilege	Privilegio de Conversión — Derecho a pasar de grupal a individual sin evidencia
Incontestability Clause	Cláusula de Incontestabilidad — Impide negar reclamos después de 2 años
Secondary Addressee	Destinatario Secundario — Persona notificada antes de que caduque póliza de mayor
Best Interest Standard	Estándar de Mejor Interés — El producto debe ser LO MEJOR para el cliente
Annuity Suitability	Idoneidad de Anualidad — Evaluación de 10 factores antes de recomendar
Senior Consumer	Consumidor Mayor — Persona de 65 años o más
Deferred Sales Charge	Cargo por Venta Diferido — Penalidad por retiro anticipado (máx. 10% para mayores)
Paid-Up Insurance	Seguro Pagado — Póliza sin más primas requeridas

Extended Term Insurance	Seguro de Término Extendido — Opción de no caducidad
Cash Surrender Value	Valor de Rescate en Efectivo — Monto recibido al entregar la póliza
Death Benefit	Beneficio por Muerte — Monto pagado al beneficiario al fallecer el asegurado
Beneficiary	Beneficiario — Persona que recibe el beneficio por muerte
NAIC	National Association of Insurance Commissioners — Asoc. Nacional de Comisionados de Seguros
ERISA	Employee Retirement Income Security Act — Ley de Garantía de Ingresos de Jubilación
NAIFA	National Association of Insurance and Financial Advisors — Asoc. Nac. de Agentes y Asesores
Enact	Promulgar — Hacer oficial una ley o decreto
Fraternal Benefit Society	Sociedad Fraternal de Beneficencia — Org. que puede emitir seguros de vida
Credit Life Insurance	Seguro de Desgravamen — Seguro que cubre el saldo de una deuda
Group Life Insurance	Seguro de Vida Grupal — Cobertura para múltiples personas bajo una póliza maestra
Contributory Plan	Plan Contributivo — El asegurado paga parte de la prima
Non-contributory Plan	Plan No Contributivo — El empleador paga el 100% de la prima
Eligible Groups	Grupos Elegibles — Grupos que califican para recibir seguro de vida colectivo

■ PREGUNTA DE PRÁCTICA

En inglés, el término 'Nonforfeiture Values' se refiere a:

- A) El beneficio por muerte pagado al beneficiario
- ✓ B) Los valores sin riesgo de pérdida que el dueño conserva aunque caduque la póliza
- C) El período de gracia extendido por falta de pago
- D) El cargo por venta diferido en anualidades

■ **NONFORFEITURE VALUES** = Valores sin riesgo de pérdida. El asegurado NO los pierde aunque la póliza caduque o sea entregada.

TARJETA DE REPASO RÁPIDO — PARA EL DÍA DEL EXAMEN

■ NÚMEROS CLAVE

Free Look — Vida	14 días
Free Look — Anualidades	21 días
Período de Gracia — Individual	30 días (máx. 8% interés)
Período de Gracia — Grupal	31 días
Incontestabilidad Grupal	2 años
Conversión Grupal	31 días sin evidencia
Conservación registros reemplazo	3 años mínimo
Registros consumidores mayores	5 años
Envío info comparativa (reemplazo)	5 días laborales
Aseguradora existente — resumen	10 días
Cargos por venta diferidos mayores 65	máx. 10% del retiro
Aplazamiento pago valor en efectivo	hasta 6 meses
Mínimo libre de prima para rescate	3 años (primas pagadas)
Conversión grupal — monto máximo	\$10,000
Regalos publicitarios máximo	\$100/asegurado/año

■ REGLAS DE ORO

Resumen de Póliza	Documento SEPARADO, nunca con presentación
Reemplazo — Aviso	FIRMADO por aspirante Y productor
Ex-cónyuge beneficiario	Designación ANULADA con divorcio
Agente como beneficiario	PROHIBIDO (salvo familiar en negocio controlado)
Regulación Solicitación	NO aplica a anualidades, grupal, variables, ERISA
Mejor Interés	4 obligaciones: Cuidado, Divulgación, Conflicto, Docu

¡Estás listo! Repasa estos números y conceptos una última vez la noche anterior al examen. Confía en tu preparación, lee cada pregunta con cuidado y recuerda: ¡el conocimiento que tienes hoy es tu boleto hacia una carrera exitosa en seguros! ■